



Nr. 106 Kabinettsitzung vom 9. November 1920, 16 Uhr

R 43 I/1361, Bl. 57–59

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener, Hermes; StS Albert, Schroeder, v. Haniel; Vizeadmiral Behncke; MinDir. Meissner, Heilbron, Nobis; zu P. 2: Oberst v. Kreß; zu P. 4: MinR Jaffé, Ritter; zu P. 5: MinDir. Behrendt; MinR Ritter, Jaffé, Konopacki; LegR Windel; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Frage der Übernahme der Krefelder Privateisenbahn auf das Reich. [...]
2. Änderungsvorschläge zum Entwurf eines Wehrgesetzes. [...]
3. Abstriche des Reichsrats am Hilfsleistungsfonds für nichtbeamtete Kräfte des Zentralnachweises für Kriegerverluste und Kriegergräber. [...]
4. Mehlspreiserhöhung für Oberschlesien.
5. Ausfuhrsperre gegen Polen.
6. Unterstellung der Dienstzweige der Nachrichten für Seefahrer und der Leuchtfeuerverzeichnisse unter das Reichswehrministerium. [...]
7. Entwurf eines Gesetzes über Verschärfung der Strafen gegen Schleichhandel und Preistreiberei und Verbot der Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände.

1. Frage der Übernahme der Krefelder Privateisenbahn auf das Reich. [...]

2. Änderungsvorschläge zum Entwurf eines Wehrgesetzes¹. [...]

3. Abstriche des Reichsrats am Hilfsleistungsfonds für nichtbeamtete Kräfte des Zentralnachweiseamts für Kriegerverluste und Kriegergräber. [...]

4. Mehlerhöhung für Oberschlesien².

Nach längerer Erörterung wurde dem Antrag mit 7 Stimmen zugestimmt³. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wird das Weitere veranlassen.

5. Ausfuhrsperre gegen Polen⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* schilderte kurz die Sachlage und stellte die Erwägung anheim, ob die Ausfuhrsperre gegen Polen nicht aufgehoben werden könne.

Der *Vertreter des Auswärtigen Amts* teilte mit, daß in den nächsten Tagen Verhandlungen mit Polen über eine Reihe von wirtschaftlichen Interessen beginnen würden, daß die Polen zu diesen Verhandlungen nur durch die Sperre gebracht seien und daß er daher deshalb bitten müsse, es einstweilen bei der Ausfuhrsperre zu belassen. Gleichzeitig betonte er, daß die Ausfuhrsperre z. Zt. nicht so streng durchgeführt würde, wie es erwünscht und von den Ressorts beschlossen sei. Bei der weiteren Erörterung wurde von verschiedenen Seiten behauptet, daß den Anordnungen des Beschlusses vom 27. September über eine schärfere Ausfuhrsperre bisher von den Außenhandelsstellen nicht nachgekommen sei⁵, da täglich große Mengen von Waren, auch solche, die in Deutschland dringend benötigt würden, die Grenze mit Ausfuhrscheinen passierten.

Das *Kabinett* war der Auffassung, daß es bei der Ausfuhrsperre verbleiben solle und daß, soweit die Anordnungen noch nicht genügend beachtet würden, nochmals ausdrücklich seitens des Reichs-

1 Diese Änderungsvorschläge betrafen eine Einzelbestimmung des § 21 des Wehrgesetzentw., in der vorgesehen war, daß die Soldaten außer zum militärischen Dienst auch zum Arbeitsdienst verpflichtet sein sollten (Undatierte, ungezeichnete Zusammenstellung „Änderungsvorschläge zum Entw. eines Wehrgesetzes“, R 43 I/609, Bl. 167–172). Das Kabinett beschloß, diese Bestimmung zu streichen.

2 Die Mehlerhöhung für Oberschlesien war bereits am 5.11.1920 Gegenstand der Beratungen einer Kabinettsitzung gewesen. Die Entscheidung darüber war jedoch auf die nächste Kabinettsitzung verschoben worden. Siehe dazu Dok. Nr. 104, P. 4.

3 Im Frühjahr 1920 waren im Reichsgebiet die Mehlerpreise und damit auch die Brotpreise allgemein erhöht worden. Ausgenommen worden von dieser Mehlerhöhung waren mit Rücksicht auf die bevorstehenden Abstimmungen lediglich Ostpreußen, Westpreußen und Oberschlesien. In diesen Gebieten waren die Mehlerpreise seitdem mit Reichsmitteln gestützt worden. Siehe dazu den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 104, P. 2.

Im Anschluß an eine Sitzung im REMin. am 7.10.1920, in der die Weiterführung der Verbilligung offensichtlich besprochen worden war, richtete der dt. Bevollmächtigte für den Abstimmungsbezirk Oberschlesien, Fürst Hatzfeldt, am 2. 11. ein Schreiben an den PrIM, in dem er erklärte, daß die bisherige Verbilligung der Mehlerpreise mit Rücksicht auf die große Belastung des Reiches nicht länger aufrechterhalten zu werden brauche. Im einzelnen führte er dabei zur Begründung an, daß die Abstimmung wohl erst im Jahre 1921 stattfinden werde und daher eine ungünstige Auswirkung auf die Abstimmung nicht zu befürchten sei. Ferner habe sich die Ernährungslage in Oberschlesien gebessert und schließlich hätten sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber die Notwendigkeit einer Mehlerhöhung eingesehen. Fürst Hatzfeldt hielt es daher für möglich, vom 16. 11. an eine Erhöhung des Mehlerpreises um die Hälfte vorzunehmen (R 43 I/346, Bl. 137–138).

Am 3. 11. übersandte der REM dem StSRkei eine Abschrift dieses Schreibens sowie eine Aufstellung über die bisherige finanzielle Belastung des Reiches durch die Stützung des Mehlerpreises. Der REM schloß sich dem Antrag des Fürsten Hatzfeldt an und bat, die Angelegenheit auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen (R 43 I/346, Bl. 135).

4 Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 93 und Dok. Nr. 96.

5 Am 27. 9. hatte im AA eine Sitzung über die Ausfuhrsperre gegenüber Polen stattgefunden. Auf dieser Sitzung war beschlossen worden, Ausfuhrbewilligungen nach Polen nur sehr bedingt zu erteilen. Ferner sollten die Ausfuhrbewilligungen nicht mehr wie bisher durch die Außenhandelsstellen, sondern durch das RWiMin. selbst erteilt werden. Siehe dazu Dok. Nr. 96.

wirtschaftsministers unter Mitteilung des Beschlusses vom 27. September hierauf hingewiesen und die Beobachtung dieser Vorschriften kontrolliert werden solle. Der Reichswirtschaftsminister wird das Weitere veranlassen ⁶.

6. Unterstellung der Dienstzweige der Nachrichten für Seefahrer und der Leuchtfeuerverzeichnisse unter das Reichswehrministerium. [...]

7. Entwurf eines Gesetzes über Verschärfung der Strafen gegen Schleichhandel und Preistreiberei und Verbot der Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände ⁷.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über das Ergebnis der Verhandlungen der Kommissare des Reichsjustizministeriums in München ⁸. Nach einer Aussprache hierüber wurde sodann in die Beratung des Gesetzentwurfs selbst eingetreten.

[In der Beratung wurden in dem GesEntw. geringfügige Änderungen vorgenommen.] ⁹ Im übrigen wurde dem Entwurf zugestimmt. Der Reichsminister der Justiz wird das Weitere veranlassen. Eine Vorlage an den Reichswirtschaftsrat, die der *Reichswirtschaftsminister* angeregt hatte, hielt das Kabinett nicht für erforderlich. Gleichzeitig stimmte das Kabinett einem von dem *Reichsminister der Justiz* vorgelesenen Entwurf eines Schreibens des Reichskanzlers an die Bayerische Regierung zu ¹⁰, wobei es dem Reichskanzler und dem Reichsminister der Justiz überlassen wurde, die von verschiedenen Seiten gegebenen Anregungen in dem Schreiben zu berücksichtigen. Der Reichsminister der Justiz wird einen entsprechenden Entwurf dem Reichskanzler vorlegen ¹¹.

⁶ In einem Schreiben vom 15.11.1920 wies der RWiM den RKom. für die Aus- und Einfuhrbewilligung an, den Außenhandelsstellen mitzuteilen, daß Ausfuhrbewilligungen nach Polen nur sehr bedingt erteilt werden sollten. Der RKom. war gehalten, alle Ausfuhren nach Polen in Zukunft selbst zu genehmigen.

Der StSRkei erhielt eine Abschrift dieses Schreibens (R 43 I/118, Bl. 81). Erneut wurde die Frage der Ausfuhrsperrung gegen Polen in den Kabinettsitzungen vom 14. 4. und 16.4.1921 beraten. Siehe dazu Dok. Nr. 233, P. 8 und Dok. Nr. 234, P. 2.

⁷ Vorläufer dieses Gesetzes waren die VO gegen Preistreiberei v. 8.5.1918 (RGBl. 1918, S. 395) und die VO über die Sondergerichte gegen Schleichhandel und Preistreiberei v. 27.11.1919 (RGBl. 1919, S. 1909).

Zur Vorgeschichte dieses GesEntw. vgl. Dok. Nr. 101, P. 2.

In der Begründung zu dem GesEntw., der dem RT vorgelegt wurde, hieß es u. a.: „Inzwischen hat sich auch das Bedürfnis nach einer rücksichtslosen Bekämpfung von Schleichhandel und Preistreiberei noch wesentlich gesteigert. Das Treiben der Wucherer und Schieber hat im Volke steigende Mißstimmung erregt. Mehrfach sind hierdurch Unruhen und Akte der Selbsthilfe verursacht worden. [...] Im übrigen hat sich die Sachlage auch insofern geändert, als große Gruppen von Gegenständen, die früher der Zwangswirtschaft unterlagen, freigegeben worden sind. Mit Rücksicht hierauf rechtfertigt es sich, für die wenigen und besonders wichtigen Gruppen, für welche die Zwangswirtschaft noch aufrechterhalten werden muß, die allgemeine Versorgung durch verschärfte Strafandrohungen zu sichern. Zugleich erscheint es geboten, einer Verschiebung von Gegenständen, die dem deutschen Wirtschaftsleben unbedingt erhalten werden müssen, in das Ausland mit schärfsten Mitteln entgegenzutreten.“ (RT-Drucks. Nr. 884, Bd. 364).

⁸ Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag, den bayer. Minister Hamm oder den StS im RJMin. damit zu beauftragen, der Bayer. Regierung die Bedenken der RReg. gegenüber der bayer. WucherVO mitzuteilen (vgl. Dok. Nr. 101), hatte das RJMin. Anfang November 1920 einige Kommissare nach München geschickt, die diese Aufgabe zu erfüllen hatten. Wer diese Kommissare im einzelnen waren, läßt sich in R 43 I nicht ermitteln.

⁹ Der KabEntw. dieses Gesetzes befindet sich in der Akte R 43 I/1246, Bl. 135–137. Der später dem RT eingereichte GesEntw. wies demgegenüber nur unwesentliche Änderungen auf (RT-Drucks. Nr. 884, Bd. 364).

¹⁰ Die Entstehungsgeschichte dieses Schreibens an die Bayer. Regierung ist aus den Akten R 43 I nicht eindeutig zu klären. Offenbar hat die RReg. wegen der grundsätzlichen Bedeutung der bayer. WucherVO und der Anwendung des Art. 48 Abs. 4 der RV beschlossen, zusätzlich zu der Entsendung der Kommissare des RJMin. nach München ein Schreiben an die Bayer. Regierung zu richten, in dem sie ihren Standpunkt in dieser Angelegenheit noch einmal darlegen wollte. Zu dem endgültigen Text des Schreibens an die Bayer. Regierung vgl. Dok. Nr. 110.

¹¹ Zu dem endgültigen „Gesetz über Verschärfung der Strafen gegen Schleichhandel, Preistreiberei und verbotene Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände“ s. RGBl. 1920, S. 2107 f.

Das Gesetz wurde am 24. 12. veröffentlicht und trat am 1.1.1921 in Kraft (§ 8 des Gesetzes). Bayern hob daraufhin seine WucherVO v. 25.10.1920 am 28. 12. mit Wirkung vom 1.1.1921 auf. Siehe Dok. Nr. 150.

Zitierhinweis

Nr. 106 Kabinettsitzung vom 9. November 1920, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 269–271 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D106>